Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

HIỆP HỘI DOANH NGHIỆP NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM
Số: DN11/2016HHDNNB
Vv: Một số thắc mắc về Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2016

Kính gửi: **Bộ Khoa học và Công nghệ**

Đồng KG: **Bộ Kế hoạch và Đầu tư**

Trước hết, chúng tôi xin chân thành cảm ơn Bộ Khoa học Công nghệ (BKHCN) đã xem xét tất cả các ý kiến, đề xuất của Hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JBAV) để chỉnh sửa bản dự thảo và hoàn thiện Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN về nhập khẩu máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng.

Sau khi nghiên cứu nội dung của Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN cũng như công văn trả lời các kiến nghị nêu tại diễn đàn các doanh nghiệp Việt Nam hồi cuối năm 2015 của Bộ Khoa học Công nghệ về một số quy định của Thông tư, chúng tôi xin gửi Công văn này để trình bày một số thắc mắc của chúng tôi về các quy định của Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN, cũng như đề xuất sửa đổi, bổ sung Thông tư. Kính xin quý Bộ hướng dẫn, trả lời để doanh nghiệp hiểu và thực hiện đúng quy định trước khi Thông tư chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2016.

A. Cách hiểu của chúng tôi về một số quy định của Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN:

Quy định về danh mục máy móc, thiết bị đã qua sử dụng dùng cho dự án đầu tư mới:

Theo Thông tư số 16/2015/TT-BKHĐT, hướng dẫn về mẫu thực hiện thủ tục và báo cáo về hoạt động đầu tư tại Việt Nam, chúng tôi được biết hiện chưa có biểu mẫu cụ thể nào để doanh nghiệp sử dụng đăng ký danh mục máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng cần nhập khẩu để triển khai dự án đầu tư. Theo quan điểm của JBAV, việc thiếu hướng dẫn cụ thể về biểu mẫu cần sử dụng trong trường hợp này có thể gây khó khăn cho doanh nghiệp trong việc tuân thủ quy định tại khoản 2, Điều 6, Thông tư số 23/2015/TT-BTC. Vì vậy, trong Công văn này chúng tôi cũng xin gửi kèm theo bản dự thảo mẫu đăng ký các máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng cần nhập khẩu để thực hiện dự án đầu tư để quý Bộ nghiên cứu, xem xét nhằm ban hành được một biểu mẫu phù hợp nhất cho doanh nghiệp.

Quy định về đăng ký danh mục máy móc, thiết bị đã qua sử dụng dùng cho dự án đầu tư chưa có trong khoản 2, Điều 6, Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN:

Chúng tôi được biết dự án đầu tư không được quy định tại khoản 2, Điều 6, Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN, vì thế nếu doanh nghiệp muốn điều chỉnh nội dung của giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (CNĐKĐT), doanh nghiệp có thể nộp bổ sung danh mục máy móc, thiết bị dự kiến sẽ nhập khẩu trong hồ sơ xin điều chỉnh giấy CNĐKĐT. Theo đó, khi giấy CNĐKĐT điều chỉnh được cơ quan cấp phép phê duyệt thì doanh nghiệp sẽ không phải áp dụng các điều kiện của khoản 1, Điều 6, Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN khi nhập khẩu máy móc, thiết bị nữa. Trong trường hợp này, khi nhập khẩu, doanh nghiệp sẽ chỉ cần xuất trình giấy CNĐKĐT sửa đổi cùng với danh mục máy móc, thiết bị dự kiến nhập khẩu đã nộp trong hồ sơ điều chỉnh giấy CNĐKĐT.

Vui lòng xem "Quy trình" gửi kèm theo Công văn này.

Hiệp Hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam
Phòng 605, Tòa nhà Mặt Trời Sông Hồng, 23 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

The Japan Business Association in Vietnam
Room 605, Sun Red River Bldg., 23 Phan Chu Trinh St., Hoan Kiem Dist., Hanoi
Tel: 84-4-2220-9907 Fax: 84-4-2220-9909
Email: jbav-info@jbav.vn

B. **Đề xuất:**

Với mong muốn hỗ trợ các doanh nghiệp cả trong nước và nước ngoài tuân thủ đúng và đủ luật định về nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, cũng như để giảm thiểu các thủ tục hành chính, theo ý kiến của chúng tôi, các hướng dẫn của nhà nước cần rõ ràng, cụ thể, linh hoạt để giúp doanh nghiệp tập trung vào các hoạt động kinh doanh tạo nguồn thu cho ngân sách. Thay mặt các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư tại Việt Nam, JBAV kính đề nghị Bộ Khoa học Công nghệ và Bộ Kế hoạch Đầu tư xem xét, xác nhận những cách hiểu của chúng tôi về Thông tư số 23/2015/TT-BKHCN nêu trên là đúng, trước khi Thông tư đi vào có hiệu lực từ ngày 1/7/2016. Chúng tôi rất mong được hợp tác, trao đổi với quý Bộ về những vấn đề nêu trên trong thời gian sớm nhất.

Xin trân trọng cám ơn!

Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản
tại Việt Nam
Chủ tịch

Taiji Yanai

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Cục Đầu tư Nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư*
- *Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;*
- *Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF);*
- *Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam;*
- *Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Tp. Hồ Chí Minh;*
- *Hiệp hội Doanh Nghiệp Nhật Bản tại Đà Nẵng.*

Tài liệu kèm theo:
1. Dự thảo đơn xin sửa đổi, bổ sung giấy CNĐKĐT.
2. Quy trình.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

(Kèm theo Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư, ngày .....)

I. NHÀ ĐẦU TƯ

(a) Họ tên:

(b) Trụ sở:

(c) Đăng ký kinh doanh số:
Cấp ngày:
(d) Điện thoại/Fax/Email/Website:

(d) Đại diện pháp lý:
Ngày sinh:
Quốc tịch:
Hộ chiếu số:
Cấp ngày:
Tiêu đề:
Chức vụ:
Địa chỉ thường trú đăng ký:
Địa chỉ thường trú hiện nay:
Điện thoại/Fax/Email

II. ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI NỘI DUNG NHƯ SAU

1. Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án

1.1.Tên dự án:

1.2. Địa điểm thực hiện dự án đầu tư

2. Mục tiêu dự án:

3. Phạm vi đầu tư:

4. Đề xuất về nhu cầu sử dụng đất (trường hợp dự án có sử dụng đất thuê của nhà nước)

5. Tổng vốn đầu tư dự án:

6. Thời hạn thực hiện dự án:

7. Thời gian thực hiện dự án:

8. Công nghệ, máy móc, thiết bị sử dụng:

8.1. Biểu đồ tiến độ dự kiến:

8.2. Máy móc, thiết bị dự kiến sử dụng cho dự án:
Các máy móc, thiết bị dự kiến sử dụng cho dự án bao gồm:

#	Máy móc, thiết bị	Số lượng	Nước xuất xứ	Mục đích sử dụng	Tình trạng/Năm
1	MMTB A	2	Nhật Bản	Máy ép	2016
	MMTB B	1	Nhật Bản	Máy ép	2016
	MMTB C	6	Nhật Bản	Máy ép phun	2007
	MMTB D	2	Trung Quốc	Cụm máy gia công	2011
	MMTB E	1	Nhật Bản	Máy nghiền	2012
	MMTB F	1	Nhật Bản	Máy nghiền	2012
	Linh phụ kiện	-	Nhật Bản	-	2016

9. Nhu cầu về lao động

10. Đánh giá tác động, ảnh hưởng kinh tế-xã hội của dự án

11. Lý do sử dụng công nghệ *(trường hợp dự án có sử dụng công nghệ trong Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của luật chuyển giao công nghệ)*

12. Giải trình về khả năng đáp ứng các điều kiện điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài (nếu có)

13. Giải pháp xử lý chất thải công nghiệp trong quá trình sản xuất, biện pháp khác

14. An toàn lao động

15. Thiết bị, an toàn phòng cháy, chữa cháy

16. Đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án

III. ĐỀ NGHỊ ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƯ

....., ngày .....

Nhà đầu tư

GIÁM ĐỐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ

Kính gửi: Ban quản lý Khu công nghiệp xx

Nhà đầu tư đề nghị sửa đổi, bổ sung dự án đầu tư theo Quyết định chủ trương đầu tư số xxxx, ngày xxxx, do … cấp, để sửa đổi, bổ sung giấy Chứng nhận Đăng ký Đầu tư cho Dự án xxxx, nội dung như sau:

I. NHÀ ĐẦU TƯ

a) Tên:

(B) Trụ sở:

(c) Đăng ký kinh doanh số:
Cấp ngày:
(d) Điện thoại/Fax/Email/Website

(e) Đại diện pháp lý:
Ngày sinh:
Quốc tịch:
Hộ chiếu số:
Cấp ngày:
Chức vụ:
Địa chỉ thường trú đăng ký:
Địa chỉ thường trú hiện nay:
Điện thoại/Fax/Email

II. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN

1. Tên đơn vị
2. Mã số doanh nghiệp

III. NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ:

1. Sửa đổi, bổ sung lần đầu:
- Nội dung của Quyết định chủ trương đầu tư: xxxx
- Đăng ký sửa đổi, bổ sung về: xxx
- Cơ sở, lý do sửa đổi, bổ sung: xxxxx
2. Sửa đổi, bổ sung lần tiếp theo: xxxx

IV. NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Chúng tôi xin đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư: "....." với nội dung như sau:

1. Giấy Chứng nhận Đầu tư/Chứng nhận Đăng ký Đầu tư/Giấy phép Đầu tư/Đăng ký kinh doanh đã cấp:

TT	Họ tên	Văn bản số/Mã số Dự án	Cấp ngày	Cơ quan ban hành	Ghi chú *(Hợp lệ/Không hợp lệ)*
1					

2. Nội dung điều chỉnh:

2.1. Nội dung 1:

- Nội dung trước điều chỉnh:

Máy móc, thiết bị sử dụng cho Dự án.

#	Máy móc, thiết bị	Số lượng	Nước xuất xứ	Mục đích sử dụng	Tình trạng/Năm
1	MMTB A	2	Nhật Bản	Máy ép	2016
	MMTB B	1	Nhật Bản	Máy ép	2016
	MMTB C	6	Nhật Bản	Máy ép phun	2007
	MMTB D	2	Trung Quốc	Cụm máy gia công	2011
	MMTB E	1	Nhật Bản	Máy nghiền	2012
	MMTB F	1	Nhật Bản	Máy nghiền	2012
	Linh phụ kiện	-	Nhật Bản	-	2016

- Nội dung sau điều chỉnh:

Máy móc, thiết bị sử dụng cho Dự án.

#	Máy móc, thiết bị	Số lượng	Nước xuất xứ	Mục đích sử dụng	Tình trạng/Năm
1	MMTB A	2	Nhật Bản	Máy ép	2016
	MMTB B	1	Nhật Bản	Máy ép	2016
	MMTB C	6	Nhật Bản	Máy ép phun	2007
	MMTB D	2	Trung Quốc	Cụm máy gia công	2011
	MMTB E	1	Nhật Bản	Máy nghiền	2012
	MMTB F	1	Nhật Bản	Máy nghiền	2012
	Linh phụ kiện		Nhật Bản	-	2016
2	MMTB G	2	Nhật Bản	Máy ép	2016

	MMTB H	1	Hàn Quốc	Máy cán	2002
	MMTB I	2	Nhật Bản	Máy cán	2003
	MMTB J	1	Nhật Bản	Máy cắt dây	1995
	MMTB K	1	Nhật Bản	Máy nghiền	2016
	MMTB L	1	Nhật Bản	Máy ép phun	2016
	Linh phụ kiện	-	Nhật Bản	-	2016

- Giải thích:

3. Các tài liệu khác liên quan đến nội dung điều chỉnh: ***(nếu có)***

V. CAM KẾT CỦA NHÀ ĐẦU TƯ

a) Cam kết về độ chính xác của các nội dung trong hồ sơ;

b) Cam kết tuân thủ chặt chẽ luật định của Việt Nam ghi trong giấy Chứng nhận Đăng ký Đầu tư.

VI. TÀI LIỆU KÈM THEO

1. Các văn bản của Luật Đầu tư;
2. Bản sao Quyết định chủ trương đầu tư đã ban hành, giấy Chứng nhận Đầu tư/Chứng nhận Đăng ký Đầu tư/Giấy phép Đầu tư/Giấy phép Kinh doanh đã cấp.

....., ngày .....

Nhà đầu tư

(Ký tên, đóng dấu)

THỦ TỤC NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

AA). Đối với dự án mới (thành lập doanh nghiệp mới)

1. Doanh nghiệp nộp hồ sơ theo mẫu quy định tại giấy CNĐKĐT kèm danh mục máy móc, thiết bị cần nhập khẩu (tên thiết bị, số lượng, nước xuất xứ, mục đích sử dụng, năm sử dụng).
2. Nếu giấy CNĐKĐT đã cấp sử dụng mẫu hồ sơ này thì các máy móc, thiết bị đã qua sử dụng nêu trong mẫu hồ sơ theo giấy CNĐKĐT sẽ KHÔNG phải áp dụng quy định này.
3. Khi doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, doanh nghiệp nộp 01 bản sao có chứng thực giấy CNĐKĐT kèm theo danh mục các máy móc, thiết bị muốn nhập khẩu đã nêu trong hồ sơ theo mẫu của giấy CNĐKĐT. (Khoản 1, Điều 7)

BB). Dự án đầu tư mở rộng/Dự án khác có nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng (điều chỉnh giấy CNĐKĐT)

1. Doanh nghiệp nộp hồ sơ theo mẫu của giấy CNĐKĐT điều chỉnh kèm danh mục máy móc, thiết bị.
2. Nếu giấy CNĐKĐT điều chỉnh đã cấp sử dụng mẫu hồ sơ này thì các máy móc, thiết bị đã qua sử dụng nêu trong mẫu hồ sơ theo giấy CNĐKĐT sẽ KHÔNG phải áp dụng quy định này.
3. Khi doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, doanh nghiệp nộp 01 bản sao có chứng thực giấy CNĐKĐT kèm theo danh mục các máy móc, thiết bị muốn nhập khẩu đã nêu trong hồ sơ theo mẫu của giấy CNĐKĐT. (Khoản 1, Điều 7)

CC). Dự án đầu tư mở rộng/Dự án khác có nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng (KHÔNG điều chỉnh giấy CNĐKĐT)

1. Doanh nghiệp không cần nộp hồ sơ theo mẫu của giấy CNĐKĐT điều chỉnh kèm danh mục máy móc, thiết bị.
2. Doanh nghiệp xuất trình Chứng nhận của nhà sản xuất đối với các máy móc, thiết bị đã qua sử dụng, sau đó doanh nghiệp có thể nhập khẩu máy móc, thiết bị đã qua sử dụng mà không cần nộp hồ sơ theo giấy CNĐKĐT điều chỉnh. (Khoản 2, Điều 7)